

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

# O Tratamento de Dados Pessoais pelo Poder Público

Análise e Comentários dos Artigos 23 a 25 da LGPD

## Art. 23: Regra Geral e Transparência

Art. 23. O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público referidas no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) , deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com objetivo de executar as competências legais ou cumprir atribuições legais do serviço público, desde que:

I - sejam informadas as hipóteses em que, no exercício de suas competências, realizam o tratamento de dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessas atividades, em veículos de fácil acesso, preferencialmente em seus sítios eletrônicos;

II - (VETADO); e

III - seja indicado um encarregado quando realizarem operações de tratamento de dados pessoais, nos termos do art. 39 desta Lei; e (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019) Vigência

IV - (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) Vigência

# A Tríade da Conformidade Pública (Art. 23)

## 1. Propósito e Finalidade

O Estado não trata dados visando lucro, mas sim para cumprir sua missão constitucional e institucional.

### Exemplo Prático

O SUS processar dados de pacientes para campanhas de vacinação (Finalidade Pública) vs. Vender esses dados para farmacêuticas (Prática Ilegal).

## 2. Dever de Transparência

Não basta tratar os dados; é obrigatório explicar como e por que em canais de fácil acesso ao cidadão.

### Exemplo Prático

Criação de uma aba Privacidade destacada no portal eletrônico da prefeitura, detalhando as bases legais utilizadas.

## 3. Governança e Liderança

A nomeação do Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (DPO) é estritamente obrigatória para o Poder Público.

### Exemplo Prático

Publicação da portaria de nomeação no Diário Oficial, com e-mail de contato do DPO disponível diretamente no site do órgão.

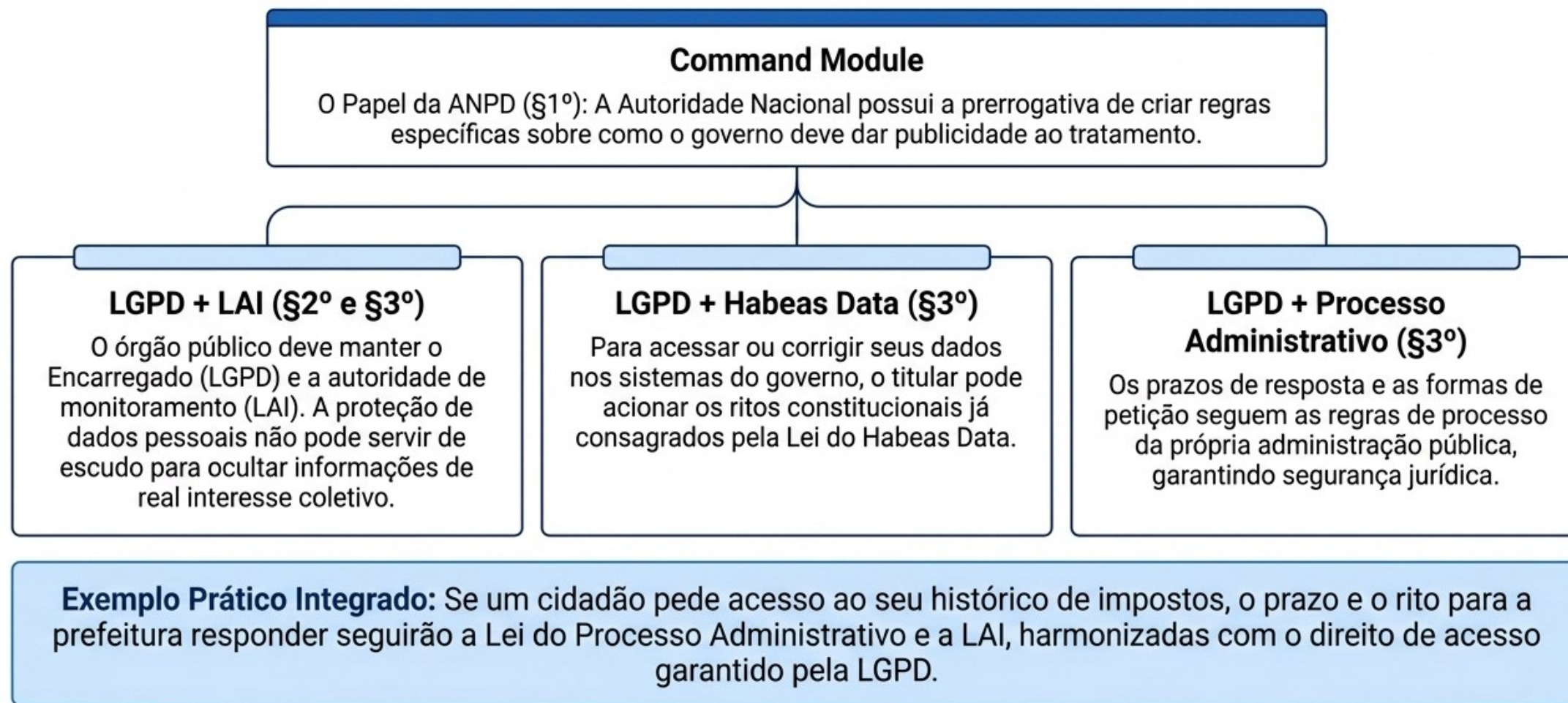
## Art. 23: Regulação e Direitos do Titular

§ 1º A autoridade nacional poderá dispor sobre as formas de publicidade das operações de tratamento.

§ 2º O disposto nesta Lei não dispensa as pessoas jurídicas mencionadas no caput deste artigo de instituir as autoridades de que trata a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) .

§ 3º Os prazos e procedimentos para exercício dos direitos do titular perante o Poder Público observarão o disposto em legislação específica, em especial as disposições constantes da Lei nº 9.507, de 12 de novembro de 1997 (Lei do Habeas Data) , da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999 (Lei Geral do Processo Administrativo) , e da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) .

# O Ecossistema de Direitos do Cidadão



## Art. 23: Cartórios e Serviços Delegados

§ 4º Os serviços notariais e de registro exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas referidas no caput deste artigo, nos termos desta Lei.

§ 5º Os órgãos notariais e de registro devem fornecer acesso aos dados por meio eletrônico para a administração pública, tendo em vista as finalidades de que trata o caput deste artigo.

## A Dinâmica Híbrida dos Cartórios

### O Regime Público para Entes Privados (§4º)

Apesar de operados por particulares (tabeliães), os cartórios prestam um **serviço público por delegação**. Portanto, sujeitam-se às mesmas regras rígidas do Poder Público (como a obrigatoriedade de DPO e atendimento de estrita finalidade pública).

*Exemplo Prático: Um Cartório de Registro de Imóveis é proibido de vender sua base de dados de proprietários para corretoras imobiliárias fazerem marketing.*



Fluxo Obrigatório de Dados

### A Via de Mão Dupla Eletrônica (§5º)

O cartório tem o dever legal de fornecer acesso eletrônico aos seus dados para a própria Administração Pública, facilitando a execução de políticas do Estado.

*Exemplo Prático: Integração de sistemas onde a Receita Federal consegue acessar eletronicamente os registros de compra e venda de imóveis de um cartório para cruzar dados de malha fina patrimonial.*

## Art. 24: O Regime das Estatais

Art. 24. As empresas públicas e as sociedades de economia mista que atuam em regime de concorrência, sujeitas ao disposto no art. 173 da Constituição Federal , terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas de direito privado particulares, nos termos desta Lei.

Parágrafo único. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando estiverem operacionalizando políticas públicas e no âmbito da execução delas, terão o mesmo tratamento dispensado aos órgãos e às entidades do Poder Público, nos termos deste Capítulo.

# Matriz Diagnóstica: Qual a Roupas que a Estatal está Vestindo?

Empresas Públicas (ex: Caixa) e Sociedades de Economia Mista (ex: Banco do Brasil, Petrobras) mudam de regras dependendo da natureza da atividade no momento do tratamento do dado.

| Regime de Mercado (Art. 24, Caput)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Regime de Estado (Art. 24, Parágrafo Único)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Contexto:</b> Atuação em concorrência direta no mercado financeiro ou comercial.</p> <p><b>Regra Aplicada:</b> Regime PRIVADO. Seguem as mesmas regras de empresas particulares regulares.</p> <p><b>Exemplo Prático:</b> O Banco do Brasil vendendo um seguro de vida, competindo com bancos privados. O tratamento de dados do cliente obedece à lógica estrita de mercado privado.</p> | <p><b>Contexto:</b> Operacionalizando e executando políticas públicas oficiais.</p> <p><b>Regra Aplicada:</b> Regime PÚBLICO. Retornam às regras aplicadas a Ministérios e Secretarias (Art. 23).</p> <p><b>Exemplo Prático:</b> A Caixa Econômica Federal realizando o processamento e pagamento do Bolsa Família. O dado é tratado sob as prerrogativas e deveres do Poder Público.</p> |

## Art. 25: Estruturação e Compartilhamento

Art. 25. Os dados deverão ser mantidos em formato interoperável e estruturado para o uso compartilhado, com vistas à execução de políticas públicas, à prestação de serviços públicos, à descentralização da atividade pública e à disseminação e ao acesso das informações pelo público em geral.

# Interoperabilidade: O Fim da Burocracia Repetitiva

O cidadão não deve precisar fornecer o mesmo documento para 10 órgãos diferentes se eles representam o mesmo Estado. O Art. 25 obriga a padronização tecnológica governamental.



ANTES

**O Problema (Silos Isolados):** Dados perdidos em PDFs digitalizados, arquivos físicos ou sistemas arcaicos fechados que não se comunicam.



DEPOIS

**A Solução Legal:**

- 1. Formato Estruturado:** Dados devem usar padrões de banco de dados legíveis por máquina (ex: APIs governamentais).
- 2. Uso Compartilhado:** Foco na eficiência. O Órgão A deve conversar com o Órgão B automaticamente para viabilizar políticas públicas ágeis.

**Exemplo Prático:** A plataforma GOV.BR. Nela, bases de dados do INSS, Denatran (CNH) e Receita Federal se comunicam de forma interoperável. O cidadão acessa diversos serviços com uma única identidade digital (CPF e senha).

# Framework: LGPD no Setor Público (Arts. 23 a 25)

## O QUEM: Poder Público (Art. 23)

- **Atores:** Órgãos diretos e Cartórios delegados.
- **Missão:** Finalidade e Interesse Público.
- **Deveres:** Transparência clara, nomeação de DPO.
- **Harmonia:** Opera em conjunto com LAI e Habeas Data.

## O QUEM HÍBRIDO: Estatais (Art. 24)

- **Operacionalizando Política Pública?** -> Segue regras do Art. 23 (Regime Público).
- **Competindo no Mercado?** -> Segue regras da Iniciativa Privada (Regime de Mercado).

## O COMO: Arquitetura de Dados (Art. 25)

**Regra Técnica:** Formato Estruturado + Interoperabilidade.

**Objetivo Final:** Quebrar silos burocráticos, garantir o uso compartilhado eficiente e descentralizar a prestação de serviços ao cidadão em uma máquina pública conectada.

1) Ano: 2023 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: DATAPREV

Julgue o item a seguir, à luz do que dispõe a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público independe da finalidade pública do tratamento.

2) Ano: 2025 Banca: Quadrix Órgão: CREF - 22ª Região (ES)

As empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando estiverem operacionalizando políticas públicas e no âmbito da execução delas, terão o mesmo tratamento dispensado aos órgãos e às entidades do Poder Público.

3) Ano: 2024 Banca: CESGRANRIO Órgão: CNU Prova: CESGRANRIO - 2024 - CNU

De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, com vistas à execução de políticas públicas, à prestação de serviços públicos, à descentralização da atividade pública e à disseminação e ao acesso das informações pelo público em geral, os dados deverão ser mantidos em formato interoperável e estruturado para o

- A) uso compartilhado
- B) controle de segurança
- C) direito de acesso
- D) tratamento dos dados
- E) banco de dados

## GABARITO

1 - errado

2 - certo

3 - A